土地売買に関する契約書

￥47,962,596

国土交通省が施行する○○号改築（ ○バイパス）工事のために必要な土地について所有者国土　太郎を甲とし、国を乙として、下記条項により土地売買に関する契約を締結する。

記

（契約の主旨）

第１条　甲は、甲の所有に係る別表第１に掲げる土地（以下「土地」という。）を乙に売り渡し、土地に賃権、抵当権又は先取特権が設定されており、又は存するときは、当該権利を消滅させ、かつ、土地に物件（移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。）が存するときは、当該物件を移転するものとする。

２　乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。

頭書の金額の内訳

土　　地　　代　　金	¥14,610,000.－
別表第２に掲げる物件の移転料及び同表に掲げるその他通常受ける損失の補償金（甲が負担することとなる消費税及び地方消費税相当額を含む。）	¥33,352,596.－

（土地の引渡期限等）

第２条　甲は、令和　○年　３月３１日までに乙に土地を引き渡すものとする。

２　甲は、前項の規定により乙に土地を引き渡す場合において、土地に前条第１項に規定する権利が設定されており、又は存するときは、あらかじめ、当該権利を消滅させ（当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消させるものとする。）、かつ、土地に前条第１項に規定する物件が存するときは、あらかじめ、当該物件を移転するものとする。

３　甲は、止むを得ない事情により、第１項の期限までに乙に土地を引き渡すことができなくなった場合には、期限の変更について乙と協議するものとする。

４　甲は、土地に前条第１項に規定する権利以外の権利が設定されているときは、当該権利の消滅（当該権利の登記の抹消を含む。）に協力するものとする。

（登記関係書類等の提出）

第３条　甲は、乙が土地の所有権移転登記の嘱託をするために必要な関係書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく乙（○○国道事務所長）に提出するものとする。

（補償金の支払）

第４条　甲は、次のすべての要件が満たされたときに、頭書の金額のうち￥３３,５７０,０００－の支払を乙（官署支出官）に請求することができる。

一　土地に第１条第１項に規定する権利が設定されている場合であっても当該権利が登記されているときは、当該登記が抹消され、又は当該登記の権利者の当該登記を抹消することを承諾する旨を証する書面が乙に提出されたとき。

二　土地に第１条第１項に規定する権利以外の権利が設定されている場合、又は土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人（借間人を含む。以下この条及び第７条において同じ。）が居住する建物が存する場合又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地に土地が含まれる場合においては当該権利者、当該物件の所有者、当該借家人又は当該配偶者居住権を有する者と乙との間にそれぞれ補償契約が成立したとき。

三　前条の規定により書類を提出したとき。

２　甲は、第２条第１項の規定により乙に土地を引き渡し、かつ、土地の所有権移転登記が完了したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙（官署支出官）に請求することができる。

３　乙は、第１項又は前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に請求に係る金額を甲に支払うものとする。

（第三者による代理）

第５条　甲は、乙の承諾を得て頭書の金額の全部又は一部の請求及び受領につき、第三者を代理人とすることができる。

２　乙は、前項の規定により甲が第三者を代理人とした場合において、甲の提出する委任状に当該第三者が甲の代理人である旨の明記がなされ、かつ、当該第三者から委任に係る請求があったときは、当該第三者に対して前条の規定に基づき支払を行うものとする。

（土地の譲渡等の禁止）

第６条　甲は、この契約の締結後においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第３号及び第４号に掲げる行為で乙（○○国道事務所長）の同意を得たものについては、この限りでない。

一　土地を第三者に譲渡すること。

二　土地に地上権、賃借権、抵当権その他所有権以外の権利を設定すること。

三　土地に物件を設置すること。

四　土地の形質を変更すること。

２　土地に甲の所有に係る土地に定着する物件が存するときは、甲は、この契約の締結後においては、当該物件を第三者に譲渡し、又は当該物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、乙（○○国道事務所長）の同意を得たときは、この限りでない。

３　甲が前２項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。

（契約の解除）

第７条　乙は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

一　甲が前条第１項又は第２項の規定に違反したとき。

二　土地に第１　第１項に規　する　利が設　されており、又は存する場合において、甲が、引渡期限までに当該権利を消滅させることができないとき。

三　土地に第１条第１項に規定する権利以外の権利が設定されている場合、土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人が居住している建物が存する場合又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地に土地が含まれている場合において、引渡期限までに当該権利者、当該物件の所有者、当該借家人又は当該配偶者居住権を有する者と乙との間にそれぞれ補償契約が成立しないとき。

（残留物件の処理）

第８条　引渡期限後において、土地に第１条第１項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は甲の負担とする。

（契約に関する紛争の解決）
第９条　この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、甲は、責任をもって解決するように努めなければならない。

（収入印紙の負担）
第１０条　この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。

（契約外の事項）
第１１条　この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。

この契約締結の証として、契約書２通を作成して、甲乙記名（個人の場合は署名とする。）押印のうえ、それぞれ１通を保有する

令和　　年　　月　　日

甲　住　　所

氏名又は名称

乙　住　　所　　○○県○○市○○区○○番地

分任支出負担行為担当官
○○地方整備局
■■国道事務所長

□□ □□

別表第１

土　地　の　表　示

○○市○○区 地内

大字	字	地番	地目	地積		摘要
				公簿	実測	
△		1290−	宅地	150 00	150 00	
				以下余白		

別表第２

物件その他通常受ける損失補償の表示

○○市大字○○区　地内

大字	字	地番	地目	種類	単位	数量	摘要
△		1290-1	宅地	木造瓦葺２階建　専用住宅	㎡	137.29	
				工作物補償金	式	1	
				立竹木補償金	式	1	
				動産移転料	式	1	
				移転雑費補償金	式	1	
		（物件の内容は、令和　○　年○　月○日確認した物件調書のとおり。）					
				以下余白			